

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

3369/2535

ป.วิ.พ. มาตรา 175

บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ พา รา จำกัด

นางสาว นันทนา จันทรสีธิพิงศ์

โจทก์

จำเลย

การที่ศาลจะอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องในคดีแพ่งได้หรือไม่เป็นอำนาจของศาลที่จะใช้ดุลพินิจ แม้จำเลยจะคัดค้านเมื่อศาลเห็นว่าการถอนฟ้องของโจทก์ไม่เป็นเหตุให้จำเลยเสียเปรียบในเชิงคดีก็อนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องได้

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องว่า จำเลยทำหนังสือรับสภาพหนี้ไว้ต่อโจทก์ว่า จำเลยเป็นหนี้โจทก์ 1,894,828.78 บาท จำเลยจะผ่อนชำระหนี้ให้โจทก์เป็นรายเดือน หากผิดนัดยอมเสียดอกเบี้ยให้โจทก์ในอัตราร้อยละ 21 ต่อปี จำเลยได้ชำระหนี้ให้โจทก์เรื่อยมาจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2530 จำเลยยังคงค้างต้นเงิน 842,574.21 บาทต่อมาจำเลยไม่ชำระหนี้ ขอให้จำเลยชำระเงินให้โจทก์พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า จำเลยทำหนังสือรับสภาพหนี้ต่อโจทก์แต่จำเลยได้ชำระหนี้ให้โจทก์ไปแล้วจำนวนหนึ่ง จึงคงค้างเพียง 691,328 บาทเท่านั้น ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นทำการชี้สองสถานแล้วมีคำสั่งให้นัดสืบพยานโจทก์ก่อนสืบพยาน
โจทก์ โจทก์ยื่นคำร้องขอถอนฟ้อง จำเลยคัดค้านว่าตามรายงานกระบวนการพิจารณา
วันที่ 11 สิงหาคม 2531 ศาลให้โอกาสโจทก์แถลงรายการหนี้สินภายใน 7 วัน มิ
ฉะนั้นถือว่าจำเลยไม่ได้เป็นหนี้โจทก์ตามฟ้อง จึงขอคัดค้านการที่โจทก์ถอนฟ้อง ศาล
ชั้นต้นวินิจฉัยว่า ตามรายงานกระบวนการพิจารณาฉบับวันที่ 11 สิงหาคม 2531ศาล
กำชับฝ่ายโจทก์ว่าให้แถลงต่อศาลภายใน 7 วันถึงรายการหนี้สินที่โจทก์ฟ้องจำเลย
แต่ไม่ได้กำชับให้โจทก์แสดงหลักฐานรายการเกี่ยวกับหนี้สิน เมื่อโจทก์ยื่นคำร้องขอ
ถอนฟ้อง จึงอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้อง จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน
จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงรับฟังยุติว่า เมื่อศาลชั้นต้นทำการชี้สองสถาน
เสร็จแล้ว คดีอยู่ระหว่างพิจารณานัดสืบพยานโจทก์ในวันที่ 11 สิงหาคม 2531 โจทก์
แถลงขอเลื่อนการสืบพยานต่อศาลชั้นต้นว่าขอตรวจสอบหลักฐานเกี่ยวกับหนี้สินของ
จำเลยก่อน หากจำเลยไม่เป็นหนี้โจทก์ โจทก์จะถอนฟ้องภายใน 7 วัน จำเลยแถลง
คัดค้าน ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้เลื่อนไปสืบพยานโจทก์ในวันที่ 20 กันยายน
2531และกำชับว่าหากโจทก์ไม่แถลงภายใน 7 วัน เกี่ยวกับหนี้สินของจำเลยถือว่า
จำเลยไม่เป็นหนี้สินโจทก์ตามฟ้อง และศาลจะดำเนินกระบวนการพิจารณาตามที่เห็น
สมควรต่อไป ต่อมาวันที่ 18 สิงหาคม 2531 ซึ่งเป็นเวลาภายใน 7 วัน ตามที่กำหนด
โจทก์ยื่นคำแถลงต่อศาลชั้นต้นว่า จำเลยเป็นหนี้โจทก์มากกว่าที่ฟ้อง ขอสืบพยาน
ตามวันนัดต่อไป ครั้นวันที่ 20 กันยายน 2531 อันเป็นวันนัดสืบพยานโจทก์ โจทก์ยื่น
คำร้องขอถอนฟ้องอ้างว่าจำเลยเป็นหนี้โจทก์อยู่อีก 668,128.78 บาทแต่พนักงาน
ของโจทก์แจ้งยอดหนี้เงินผิดโดยไม่ได้แจ้งยอดเงินบางส่วนให้ทนายความของโจทก์
ทนายความของโจทก์จึงฟ้องขาดเงินไม่ได้เรียกจากจำเลยอีก 668,128.78 บาท
จำเลยแถลงคัดค้าน มีปัญหาในชั้นนี้ว่าคำสั่งของศาลล่างทั้งสองที่อนุญาตให้โจทก์
ถอนฟ้องนั้นชอบหรือไม่

พิเคราะห์แล้ว ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 175บัญญัติไว้
ความว่า ภายหลังจำเลยยื่นคำให้การแล้ว โจทก์อาจยื่นคำขอโดยทำเป็นคำร้องต่อ
ศาลชั้นต้น เพื่ออนุญาตให้โจทก์ถอนคำฟ้องได้ศาลจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตหรือ
อนุญาตในเงื่อนไขตามที่เห็นสมควรก็ได้แต่ห้ามไม่ให้ศาลอนุญาตโดยมิได้ฟังจำเลย
หรือผู้ร้องสอด ถ้าหากมีก่อน แสดงว่าการที่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้โจทก์ถอน
ฟ้องนั้นเป็นอำนาจของศาลที่จะใช้ดุลพินิจ ที่จำเลยฎีกาว่าโจทก์ขอถอนฟ้องขัดต่อ
คำแถลงของโจทก์ตามรายงานกระบวนการพิจารณา ฉบับวันที่ 11 สิงหาคม 2531 และ
โจทก์ไม่อาจแก้ไขเพิ่มเติมฟ้องเพราะไม่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย และชี้สองสถาน
ไปแล้ว การถอนฟ้องของโจทก์จึงจงใจทำให้จำเลยเสียหายและเอาเปรียบจำเลย
เป็นการใช้สิทธิไม่สุจริตศาลต้องไม่อนุญาตและต้องสั่งว่าจำเลยไม่ได้เป็นหนี้โจทก์
ตามคำสั่งศาลตามรายงานกระบวนการพิจารณาวันที่ 11 สิงหาคม 2531 นั้น ศาลฎีกา
พิเคราะห์แล้ว ตามคำแถลงของโจทก์ตามรายงานกระบวนการพิจารณาฉบับวันที่ 11
สิงหาคม 2531 โจทก์ได้แถลงเกี่ยวกับหนี้สินของจำเลยต่อศาลชั้นต้นภายในกำหนด
แล้ว กล่าวคือ แถลงต่อศาลชั้นต้นเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2531 โดยแจ้งว่าจำเลยเป็น
หนี้โจทก์มีจำนวนมากกว่าที่ฟ้อง จึงเห็นว่าการใช้สิทธิถอนฟ้องของโจทก์เป็นการใช้
สิทธิตามกฎหมาย หากถอนฟ้องแล้วโจทก์นำคดีมาฟ้องใหม่ จำเลยก็มีสิทธิต่อสู้คดี
เต็มที่เช่นกันการที่ฝ่ายใดจะแพ้หรือชนะคดีย่อมแล้วแต่พยานหลักฐานของคู่กรณี
ตรงกันข้ามหากศาลไม่อนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้อง จำเลยอาจจะได้เปรียบในเชิงคดีก็
เป็นได้ เพราะหากจำเลยเป็นหนี้โจทก์มากกว่าที่ฟ้องจำเลยอาจไม่ต้องชำระหนี้
จำนวนดังกล่าว จึงถือไม่ได้ว่าโจทก์ดำเนินกระบวนการพิจารณาโดยใช้สิทธิไม่สุจริตเอา
เปรียบในเชิงคดีแต่ประการใด ที่ศาลล่างทั้งสองอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องนั้นชอบ
แล้ว"

พิพากษายืน

(เพี้ยน พุทธสุตตะ-บุญศรี กอบบุญ-เสมอ อินทรศักดิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>